



PUTUSAN
Nomor 2792 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SULIYEM, bertempat tinggal di Jalan Abimanyu 25, Sidorejo RT 02, RW 09, Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

1. **RISWINARTO**, bertempat tinggal di Lingkungan Bergas Lor, Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. **AMBYAH KIRMADI**, bertempat tinggal di Lingkungan Sekunir, Kelurahan Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
3. **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) GUNUNG KAWI**, beralamat di Jalan Imam Bonjol, Nomor 44, Pandansari, Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat I, II, III;

Dan:

1. **KANTOR PERTANAHAN (AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL) KABUPATEN SEMARANG**, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 18, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, diwakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Dr. Arya Widya Wasista, S.T., M.Si., dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Suwasono, S.E.,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2024



M.M., selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2023;

2. **FAJAR RIYANTO, S.H., M.Kn**, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Jalan Ungaran-Mranggen RT 002, RW 002, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ungaran untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari Almarhum Darmono;
3. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 602, Kelurahan Bergas, Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah sah milik Penggugat dan harus dikembalikan seperti semula menjadi hak dan atas nama Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita persamaan yang diletakkan atas objek sengketa;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa proses balik nama objek sengketa menjadi atas nama Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum;
7. Menyatakan bahwa proses jual beli objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II dihadapan Turut Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan bahwa perjanjian kredit antara Tergugat II dan Tergugat III

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2024



adalah tidak sah dan batal demi hukum;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, uuntuk menyerahkan objek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 602, Kelurahan Bergas, Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun berikut sertifikatnya kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
11. Menghukum Turut Tergugat I untuk melakukan proses balik nama objek sengketa menjadi atas nama Penggugat;
12. Menghukum Turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan;
13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Eksepsi Tergugat III:

1. Eksepsi kompetensi *absolut*;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2024



Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* oleh karena Penggugat bukan (lagi) pemilik objek sengketa (*exceptie persona standi in judicio*);
2. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu atau daluarsa (*verjaring*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ungaran telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Unr, tanggal 24 Juli 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi *absolut* dari eksepsi *absolut* kuasa Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ungaran Kelas I B secara kompetensi *absolut* tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Unr;
3. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara dalam perkara ini sebesar Rp3.327.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Ungaran tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 358/PDT/2023/PT SMG, tanggal 22 September 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Unr, tanggal 24 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam eksepsi:

1. Menolak eksepsi tentang kompetensi *absolut* dari Terbanding III semula Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Unr, tersebut;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2024



2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 358/PDT/2023/PT SMG *juncto* Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Unr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemeriksaan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 358/PDT/2023/PT SMG, tanggal 22 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Unr, tanggal 24 Juli 2023;

Makamah Agung mengadili sendiri perkara ini dan mengambil keputusan:

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Ungaran berwenang mengadili perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Unr;
2. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran untuk membuka kembali persidangan dan meneruskan pemeriksaan,

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2024



selanjutnya memutus perkara Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Unr tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Oktober 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah menyatakan tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo* karena mengenai sengketa warisan yang pihaknya beragama Islam;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menyatakan tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri karena menurut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi gugatan *a quo* merupakan sengketa milik dan bukan tentang kewarisan, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara *a quo*. Namun dalam putusannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi membatalkan putusan *a quo* dan mempertimbangkan langsung pokok perkara sedangkan dalam proses persidangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri belum melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memerintahkan kepada *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk membuka kembali persidangan dan memeriksa pokok perkara kemudian hasil pemeriksaannya dikirim ke *Judex Facti* Pengadilan Tinggi untuk diputus (*vide*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2024



2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SULIYEM, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 358/PDT/2023/PT SMG, tanggal 22 September 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Unr tanggal, 24 Juli 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SULIYEM**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 358/PDT/2023/PT SMG tanggal 22 September 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Unr tanggal, 24 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Ungaran untuk melakukan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pokok perkara, dan hasil pemeriksaannya dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang untuk diberikan putusan akhir;

3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2024